

1500020-04.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP -
Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas -
Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os
agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos
agentes e consequências do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500020-04.2022.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500020-04.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2012764/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 16520300 - DEL.POL.CONCHAL, 59/22/801 -

DEL.POL.CONCHAL, 2012764 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

JEFFERSON DE ANDRADE CALIXTO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo
Ministério Público como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial, que, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta
das 16h40min, na Rua Vicente Viganó, próximo ao Numeral 380, nesta Cidade e Comarca
de Conchal, JEFFERSON DE ANDRADE CALIXTO, qualificado a fls. 38/39, mediante
violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu para si 01
(um) veículo da marca WV, modelo Gol, cor cinza, Placas CZJ8C71, bem como 01 (um)
aparelho de telefonia celular da marca motorola, pertencentes a vítima Ataíde
Fernandes da Silva.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 51/54), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 70/72). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, as vítimas e, ao final, interrogado o réu. Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado nos termos da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por ausência de provas. É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pela Portaria (fls. 06), Auto de reconhecimento (fls. 11 e 40), Relatório da Investigação (fls. 38/39), Relatório Final (fls. 44/45) e pala prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitativa, de igual forma, restou inconteste.

A vítima, Ataíde Fernandes da Silva, ouvida em solo policial disse: "Era sábado à tarde, por volta de 16h40min, o declarante estava saindo de sua residência e iria para casa de seu irmão, momento em que ingressou em seu veículo VW/GOL, placas CZJ8C71, e, inclusive, deu partida. Neste momento, um indivíduo alto, moreno, magro, com boné de cor preta, calça e blusa de frio chegou apontando um Revólver em sua direção e determinou que o declarante saísse do carro e não desligasse. Contudo, o declarante desligou para destravar as portas e, quando estava saindo, o declarante tentou pegar seu aparelho celular de dentro do veículo, para que também não fosse levado, mas o indivíduo segurou a mão do declarante, pegou o celular e em seguida foi embora com seu veículo e com o seu aparelho celular. No mesmo dia, aproximadamente 40 minutos depois, a Guarda Municipal localizou seu veículo, que havia sido abandonado pelo indivíduo. Informa que seu aparelho celular não foi recuperado, sendo um MOTOG9, cujo IMEI não possui no momento, e pagou R\$1.900,00 à época. Por fim, esclarece que os fatos ocorreram por volta de 16h40min e a comunicação à Polícia foi após às 17h."(sic)

Em juízo, afirmou que quando saía com o carro de sua casa, foi abordado por um indivíduo que levou seu celular e seu veículo. Que algum tempo depois seu veículo foi encontrado. Que seu prejuízo foi o aparelho celular. Colocado o réu ao lado de outros dos indivíduos o réu fora novamente reconhecido em Juízo como sendo o autor dos fatos, tendo a vítima afirmado que, pelo decurso de tempo, pelo que se recorda, era ele quem mais se aproximava da pessoa que lhe abordou.

A testemunha, Ivan Aparecido (testemunha que acompanhou o reconhecimento pessoal de fls. 40), ouvida em juízo disse que o réu já era conhecido dos meios policiais pela prática de delito de roubo. Que cumprido mandado de prisão em nome dele, fora ele colocado ao lado de outros indivíduos para reconhecimento, sendo o réu reconhecido pela vítima com certeza como sendo o autor do delito.

O réu, em solo policial, o réu optou por permanecer calado.

Em Juízo negou os fatos. Defendeu que os policiais lhe ameaçaram de prender seus pais e lhe agrediram. Que na data dos fatos encontrava-se em Cosmópolis na casa de suas irmãs. Que conhecia os policiais que lhe prenderam.

Diante da prova oral produzida, tenho que a versão apresentada pelo réu é inverossímil e a negativa se revela isolada do acervo probatório.

A vítima descreveu pormenorizadamente toda a dinâmica dos fatos.

Nesse contexto, destaca-se o valor da palavra da vítima no delito de roubo, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.

A vítima não conhecia o réu, não havendo início de prova que indique que nutrisse inimizade ou desentendimento contra o réu, ou tivesse sido influenciado por outro motivo que não o de dizer a verdade, assim como ausente contraindício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, que se apresenta claro, coeso e em conformidade com os demais elementos de convicção. Nesse contexto em que o crime foi cometido sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial

relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração penal e não incriminar gratuitamente alguém.
Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP - Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos agentes e consequências do delito - Inatendível reconhecer a confissão de LUCAS, pois parcial - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0006990-55.2016.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - Pleito de absolvição ou desclassificação para crime de furto - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório - Palavra isolada do réu - Simulação de arma que caracteriza a grave ameaça - Condenação mantida - Pena bem dosada, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso - Regime intermediário adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a violência e grave ameaça - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000508-43.2016.8.26.0338; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

E, para além da palavra unívoca da vítima, nenhuma outra prova foi produzida para corroborar a versão do réu

De mais a mais, conta no relatório investigativo, fls. 38/39, que o réu é conhecido no meios policiais e que em investigação sobre os fatos, apuraram que, pouco tempo após o roubo dos autos, em um local próximo ao abandono do veículo VW/GOL da vítima Ataíde, um indivíduo com as mesmas características do réu veio a praticar o roubo de outro veículo, um VW/UP, da vítima R. F. C F., utilizando o mesmo modus operandi do primeiro delito, ou seja, abordou a vítima enquanto esta estava ao lado do veículo, subtraindo o mesmo e se evadindo.

No mais, a vítima reconheceu o réu em Juízo e na fase inquisitiva, o que fora reafirmado pelo Guarda Civil Municipal ouvido em Juízo. As alegações de que sofre perseguição pelo Guarda Civil não merece guarida, vez que desprovida de qualquer prova mínima, tampouco o réu sustenta sua versão com prova de que estivesse em outra cidade na data dos fatos.

Nesse diapasão, não há dúvida de que a conduta delitiva praticada pelo réu se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo de rigor a condenação.

Certa, pois, a condenação do réu nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, há circunstâncias judiciais desfavoráveis e isto porque o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 95/99, (processo nº 0005176-15.2011.8.26.0150 e 0003803-46.2011.8.26.0150). Tal circunstância deve ser valorada na primeira fase, de modo que majoro a reprimenda em 1/6 e fixo a pena base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é multirreincidente específico, conforme certidão de fls. 95/99, (processos nº 1500211-88.2018.8.26.0144 e 0001104-43.2015.8.26.0150). Tal circunstância deve ser valorada, de modo que majoro a reprimenda em 1/5, e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pela violência ou ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em 2/3 e fixo a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

O dia multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante o quantum de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, ante o quantum de pena aplicada e por ser crime praticado com grave ameaça à pessoa.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado Natan no período em que estivera preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado.

Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir o réu de regime fixado nesta sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu JEFFERSON DE ANDRADE CALIXTO, incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal.

Indefiro o direito do réu em recorrer em liberdade, visto que subsistem os motivos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar para fins de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta demonstrada pelo réu, sua reincidência em crimes patrimoniais e o fato de ainda responder a outros processos pela prática do mesmo delito.

Recomende-se o réu no local em que se encontre recluso e expeça-se guia de execução provisória.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Não há que se falara em reparação de danos à vítima, uma vez que não fora requerido expressamente, tampouco objeto de contraditório (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 23 de maio de 2022.